

1500126-61.2022.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEDROSO CRISTINO

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

DIEGO PEDROSO CRISTINO foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de março de 2022, por volta de 09h50min, na Rua Antonio Nicolau, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500126-61.2022.8.26.0274 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500126-61.2022.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PEDROSO CRISTINO

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

DIEGO PEDROSO CRISTINO foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 15 de março de 2022, por volta de 09h50min, na Rua Antonio Nicolau, nº 126, Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, foi surpreendido por policiais militares trazendo consigo, 11,49 gramas da droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em 03 (três) invólucros plásticos, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão em fl. 13. Auto de constatação provisório em fl. 14. Laudo nas fls. 58/60.

Notificação pessoal à fl. 90.

Defesa prévia ofertada em fls. 95/97.

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 79/80).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, bateu pela absolvição; em viés subsidiário, pela desclassificação para a figura típica do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e decido.

O pleito ministerial merece acolhimento.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fl. 13, auto de constatação provisório de fl. 14 e laudo pericial de fls. 58/60.

Igualmente, certa a autoria.

Pedro Paulo Rodrigues e Wilson Roberto Furlan, Policiais Militares, elucidaram que, durante patrulhamento em conhecida localidade de traficância, avistaram o denunciado travando contato com terceiro (Reinaldo Aparecido Fernandes). Diego, que estava no corredor interno da casa, próximo ao portão, trazia um objeto em mãos. Reinaldo, na calçada, tentava lhe entregar nota de dinheiro. Percebendo a aproximação da viatura, Reinaldo saiu andando, no afã de disfarçar a negociata. Já o réu dispensou o objeto no imóvel vizinho. Diego tentou fugir, mas acabou detido. Apreenderam o item dispensado. Tratava-se de embalagem contendo 03 (três) porções de maconha.

Interrogado, Diego confessou a propriedade do entorpecente, voltada exclusivamente ao consumo pessoal. Afirmou que a PM obrigou terceiro desconhecido a lhe imputar a condição de traficante.

Tal versão não convence.

Deve prevalecer a tese acusatória, calcada nos relatos fidedignos e harmoniosos dos agentes policiais supra.

Falece qualquer indício de suposto propósito escuso de incriminação falsa.

Com efeito, não é lícito presumir desvio de função grave com base exclusiva nas palavras do próprio réu, sem respaldo em provas ou indícios concretos.

In casu, nada desabona a conduta dos agentes estatais, cujos atos e declarações estão revestidos de fé-pública, presumindo-se verazes e legítimos, salvo prova idônea em contrário, que, repita-se, inexistente nos autos.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello)".

Inexistiam antecedentes de rugas e entreveros entre os policiais militares e Diego. Testemunhas e acusado não se conheciam até a data dos fatos. Este último nunca fora abordado pelos depoentes.

Ressalte-se, ainda, que o estado flagrancial se deu em função do acusado ter sido visto comercializando narcótico diretamente com usuário.

Igualmente, executada a mercancia ilícita em notório ponto de traficância desta urbe.

Na fase pré-processual, Reinaldo Aparecido Fernandes identificou Diego como sendo "o rapaz que lhe iria vender o baseado" (fl. 13).

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva das declarações testemunhais, repita-se, firmes e coesas, notadamente quando, analisado o arcabouço probatório em sua totalidade, não se consegue obter mínima suspeita de falha ou de proposital distorção fática, hábil a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Assim, tendo em vista as específicas condições ora delineadas, exsurge claro o ânimo mercantil.

Saliente-se que eventual condição de usuário de drogas, por si, não exclui a possibilidade de real dedicação do agente à prática do crime insculpido no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, máxime quando não apoiada em elementos concretos que confirmam supedâneo à tese desclassificatória.

Destarte, sendo a condenação medida de rigor, passa-se à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantém-se a pena básica no piso legal.

Não concorrem agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), estipula-se a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, acrescida do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, c, do CP, estabeleço, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime aberto.

Poderá o sentenciado recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR DIEGO PEDROSO CRISTINO às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e considerando o teor da Resolução nº 5 de 2012 do Senado Federal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, a ser realizada na forma estabelecida pelo art. 46 do Código Penal e 149 e ss. da Lei de Execuções Penais, e por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo, a ser revertido a entidade pública ou privada com destinação social, indicada oportunamente pelo juízo da execução.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade judiciária.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento.

Itapolis, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA